

1501426-71.2019.8.26.0045

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes contra a Fauna

Magistrado: SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... estelionato. Está sendo processado por tráfico de drogas. É formado em Direito.

Foram estes os depoimentos colhidos sob a égide dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e que, portanto, são os únicos que podem ser levados em consideração para fins de provas.

As provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do réu. A testemunha policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501426-71.2019.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501426-71.2019.8.26.0045

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra a Fauna

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3025507/2019 - DEL.POL.ARUJA,

4068865 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO PASSOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos

1. RELATÓRIO

O representante do Ministério Público denunciou HÉLIO PASSOS DA SILVA, bem como André Passos da Silva e Natieli Cristina Tenório, já qualificados nos autos, como incurso no art. 32, "caput", da Lei nº 9.605/98, diante dos fatos narrados na denúncia, ocorridos em 09 de março de 2019.

Não encontrados para serem pessoalmente citados, o feito foi desmembrado em relação aos denunciados André e Natieli (fl. 209).

A denúncia foi recebida em 14/07/2022 (fl. 224)

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A denúncia é procedente.

A testemunha policial Rodrigo Silva Costa, em juízo, disse que estavam fazendo fiscalização de trânsito. Viram um caminhão de cor amarela e pediram que parassem. Pediram que abrissem o baú do caminhão. Havia dois cavalos amarrados na lateral do baú do caminhão. Não havia quaisquer condições de higiene e preparo no caminhão para os animais. No local estavam somente o André e a Natieli. Indagado, André disse que os cavalos eram do Hélio. Ligaram para o Hélio e ele foi no local. André disse que Hélio lhe pagou 250 reais para fazer o transporte dos cavalos de um local para o outro. Ele disse somente que recebeu para fazer o transporte. O André nada falou sobre fuga dos animais.

A testemunha José Ribeiro, em juízo, disse que conhece o Hélio. Naquela noite ele foi até a sua casa e o pegou para retirar o caminhão, pois é profissional da área. Não teve contato com os animais. O caminhão estava detido. O irmão do réu o chamou. Os animais estavam colocando em risco a via. Eles contaram essa história. Ele colocou os animais no baú e levou em direção ao bairro, que dava uns 800 a 1000 metros dali, quando foi parado pela blitz. Foi chamado por ser habilitado e retirar o caminhão.

O acusado, em juízo, disse que recebeu uma mensagem da sua cunhada Natieli, dizendo que a polícia tinha a parado e o marido dela, que é seu irmão André. Ela pediu para arrumar uma pessoa habilitada. Foi até a casa de José Ribeiro e foram até a blitz. Viu que tinha dois animais no baú do caminhão. Foi lhe dito que os animais estavam na pista e foram colocados no caminhão, porque poderiam causar um acidente. Na delegacia os animais foram liberados para si e o caminhão para José Ribeiro. O caminhão andou uns 800 metros. O policial disse que não tinha outra forma de lhe prejudicar e que todo mundo iria para a delegacia. Não é verdade que tenha contratado André e Natieli para transportar animais. Os policiais que os obrigou a falar isso para lhe prejudicar. Em 2008 foi forjado e absolvido. Em 2019 também foi forjado pelo capitão da PM de Arujá. É uma pessoa bem conhecida no meio. É perseguido por motivos políticos. O capitão Rodrigo queria aparecer. É mais fácil para ele incriminar uma pessoa com antecedentes. O processo de 2019 ainda está em andamento. Natieli e André viram os animais na pista na Estrada de Santa Isabel. Eles viram uma égua e um jumento na pista e quiseram tirar. Os animais escaparam e foram para a pista. Os animais eram seus. Os animais fugiram. André e Natieli encontraram os animais por acaso. Os animais estavam a 800 metros de sua propriedade. André e Natieli não são habilitados. Já foi condenado por estelionato. Está sendo processado por tráfico de drogas. É formado em Direito.

Foram estes os depoimentos colhidos sob a égide dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e que, portanto, são os únicos que podem ser levados em consideração para fins de provas.

As provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do réu. A testemunha policial afirmou que os animais estavam sendo transportados em condições

inadequadas de higiene e de preparo dentro do caminhão. Além disso, segundo a referida testemunha, André disse que recebeu 250 reais de seu irmão – o réu – para fazer o transporte. A testemunha policial disse que nada foi falado no local acerca de uma suposta fuga dos animais. A outra testemunha, José Ribeiro, somente disse que ouviu a história de que os animais estavam na pista e foram de lá tirados para não ter acidente. A história que ouviu, no entanto, não é suficiente para contrariar o testemunho policial. O réu, por sua vez, não trouxe prova idônea de suas alegações, no sentido de que é perseguido pela testemunha policial ouvida nos autos. A propósito, não se revela crível que André e Natieli estivessem, por coincidência, passando pelo local de caminhão e coincidentemente tenham visto os animais na pista e os colocaram dentro dele.

Não há nos autos causas de exclusão de tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, o que autoriza o desate condenatório.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e CONDENO o réu HÉLIO PASSOS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 32, “caput”, da Lei nº 9.605/98.

4. APLICAÇÃO DA PENA

4.1. Circunstâncias judiciais

O acusado apresentou culpabilidade normal à espécie de delito.

O acusado tem maus antecedentes, pois possui três condenações transitadas em julgado (autos nº 0000252-87.2008.8.26.0045, 0000662-77.2010.8.26.0045 e 0004784-36.2010.8.26.0045 – fls. 117/121). A primeira condenação será levada em consideração como maus antecedentes e as duas últimas geram reincidência, o que será considerado no momento oportuno de aplicação da pena.

Quanto a sua conduta social nada foi colhido no sentido de desaboná-la.

Não há qualquer avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e afirme ser ela voltada para o crime. Como nada há nesse sentido, não se pode prejudicar o réu.

O motivo do crime não agrava a pena.

As circunstâncias do crime não agravam a pena do acusado.

As consequências do crime foram normais à espécie de crime.

Não há comportamento da vítima no crime em tela.

Desta forma, em razão de uma das circunstâncias judiciais pesar contra o réu, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, aumentando a pena em 1/8.

Quanto à pena de multa, levando-se em conta o mesmo critério, fixo-a em 11 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

4.2. Agravantes e atenuantes

Não há atenuantes. Incide a agravante da reincidência. Assim, aumento a pena em 1/6.

4.3. Majorantes e minorantes

Não há.

Não havendo outras causas a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, bem como 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

4.4. Regime prisional

Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial será o SEMIABERTO, em razão dos maus antecedentes e reincidência.

4.5. Alternativas penais

O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

4.6. Direito de apelar em liberdade

O réu responde o processo em liberdade, razão pela qual lhe concedo o direito de apelar em liberdade.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) comunicação à Justiça Eleitoral, que o réu encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no inciso III, artigo 15 da Constituição da República.

Cautelas e comunicações de estilo.

Publique-se.
Intime-se.

Aruja, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA